ހަސަން ސަޢީދު ވ. ދިވެހި ދައުލަތު (މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް)

ސުޕްރީމް ކޯޓު [2023] SC 37 މައްސަލަ ނަންބަރު: 2021/SC-A/54 އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ 6 ސެޕްޓެމްބަރު 2023

Hassan Saeedh v. Maldives Police Service

ހަސަން ސަޢީދު އައްޑޫ ސިޓީގައި ޑިއުޓީގައި ހުރެފައި ހުއްދަ ނުހޯދައި މާލެ އައުމަކީ ފުލުހުންގެ ޤާނޫނުގެ 63 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ވަޒީފާ ދޫކޮށް ދިއުން ކަމަށާއި، ފުލުހުންގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން ތަޙްޤީޤުކޮށް، ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުޞަތު ދީ، ނިންމުން އޭނާއަށް އަންގާފައިވާތީ، ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ގަވާއިދުގެ 24 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އާ އެއްގޮތަށް އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައުޟޫޢީ ޢަދުލުވެރި ކަމާއި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ގެއްލިފައިނުވާތީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/HC-A/129 ގަޟިއްޔާގެ ޙުކުމަށް ބަދަލު ގެނަނަންޖެހޭ ފަދަ ޝަރުޢީ ނުވަތަ ޤާނޫނީ ސަބަބެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވައިފައެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްތައް

ހަސަން ސަޢީދު އަކީ 11 ޖަނަވަރީ 2005 އިން ފެށިގެން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ދިޔަ މީހެކެވެ. މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ޕޮލިސް ކޮންސްޓަބަލް މަގާމުގައި ހުރެ އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގައި މަސައްކަތްކުރި އިރު 08 ފެބްރުއަރީ 2012 ވަނަ ދުވަހު ޑިއުޓީއަށް ނުކުތުމަށްފަހު ހުއްދަ ނުހޯދާ ހަސަން ސަޢީދު މާލެ ދިޔައެވެ. އަދި އޭގެ ފަހުން ތަކުރާރުކޮށް ހަސަން ސަޢީދު އަށް އައްޑޫ ސިޓީގައި ޑިއުޓީ އަށް ނުކުތުމަށް އަންގަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް އޭނާ ޑިއުޓީއަށް ނުދެއެވެ. އަދި ފަހުން މާލޭން ބަންދުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ވަނީ އެދިފައި ވެފައެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ޤާނޫނުގެ 63 ވަނަ މާއްދާ އާއި ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާ ކަނޑައެޅުމާއި ބަދަލުދިނުމާއި ބެހޭ ގަވާއިދުގެ 4 ވަނަ މާއްދާ އާއި ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ ކޮންޓްރޯލް ގެ ކޮންޓްރޯލް އަދަބު ދިނުމާއި ބެހޭ ގަވާއިދުގެ 7 ވަނަ މާއްދާގެ 1 ވަނަ ނަންބަރާއި 4 ވަނަ ނަންބަރުގެ (ހ) އަދި 20 ވަނަ މާއްދާ އާއި ހަމަޖެހިފައި ގެ ގަވާއިދުގެ 8 ވަނަ މާއްދާގެ (ކ) ގެ ދަށުން 08 މާޗް 2012 ވަނަ ދުވަހު ހަސަން ސަޢީދު ވަނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2223/Cv-C/2014 ގަޟިއްޔާ

ހަސަން ސަޢީދު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނީ ވަނީ މަގާމުގައި އުޖޫރައެއްނުދީ ފުލުހުންގެ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ ހަސަން ސަޢީދު އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާ އަނބުރާ ދިނުމަށާއި، ވަޒީފާ އަނބުރާ ދިނުމަށް ފަހު ލިބެން ހުރި މުސާރަ ބަދަލާއި ކުރިއަރުވުންތައް ދިނުމަށް އެދި، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މައްޗަށް ރައްދުކޮށް ދިވެހި ދައުލަތުގެ މައްޗަށް ހަސަން ސަޢީދުގެ ފަރާތުން 29 އޮކްޓޫބަރު 2014 ގައި ސިވިލް ކޯޓުގައި ދައުވާކުރިއެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުން ޙުކުމްކޮށްފައި ވަނީ، ޙަސަން ސަޢީދު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ކޮންސްޓަބަލް އެއްގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައި ވަނީ ފުލުހުންގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތު ނުވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތަށް ޙުކުމްކުރުމުގައި ސިވިލް ކޯޓުން ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވަނީ، ޙަސަން ސަޢީދު އައްޑޫ ސިޓީގައި ޑިއުޓީގައި ހުރުމަށް 08 ޑިސެމްބަރު 2012 ވަނަ ދުވަހުގެ [illegible] ވަގުތުގައި ހުއްދަ ނުލިބި [illegible] ވާކަމާއި، [illegible] އުސޫލުތަކާއި، ފުލުހުންގެ ޤާނޫނުގެ 63 ވަނަ މާއްދާއާއި، ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ [illegible] ބޯޑު ގަވާއިދުގެ 8 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން [illegible] އޮންނާތީވެ، ޙަސަން ސަޢީދު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައި ވަނީ ފުލުހުންގެ ޤާނޫނާއި ޚިލާފަށް [illegible] ކަމަށެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/HC-A/129 ޤަޟިއްޔާ

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނިންމުމުން ޙަސަން ސަޢީދުގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރިއެވެ. (ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅި އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތައް، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މި ނިންމުމުގައި ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށްފައި ވެއެވެ.) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން އެ މައްސަލަ ނިންމާފައި ވަނީ ސިވިލް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކީ ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށެވެ. ހައިކޯޓުން މިގޮތަށް ނިންމާފައި ވަނީ އަންނަނިވި ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށެވެ.

1. ޙަސަން ސަޢީދު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު "މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު" އިން ސާފުވާ ނުވިކަމުގައި ވިޔަސް، [illegible] ޙަސަން ސަޢީދު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައި ވާކަން އެނގޭކަން؛

2. އެ ފޯމުގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައި ވާކަން އެނގެން އޮންނަ ކަމުގައި ސިވިލް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައި [illegible] މައްސަލަ އޭގެ އަސްލުން [illegible] ކަމެއް ނޫންކަން؛

3. ޙަސަން ސަޢީދު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ނިންމި ނިންމުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ [illegible] ([illegible]) ވ. [illegible] ދިވެހިރާއްޖޭގެ [illegible] ސިވިލް ކޯޓުގައި [illegible] ޤާނޫނުއަސާސީގެ 32 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ [illegible] ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވެސް ތާއީދުކޮށްފައި ވާކަން؛

4. [illegible] "ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ގަވާއިދު" ގެ 24 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބާރުލިބިފައިވާ ފަރާތުން މުވައްޒަފުންނާއި މުއައްސަސާގެ މައްޗަށް [illegible] ޝާމިލުވެފައި ވާކަން؛

5. ހަސަން ސައީދާ ސުވާލުކުރުމަށް ބަޔާން ނަގާފައި ވާކަމާއި، ޖަވާބުދާރީ ވުމުގެ ފުރުސަތު ދެއްވިފައިވާ ކަމާއި، ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ ބޯޑުގެ ނިންމުން ހަސަން ސައީދު އަށް އެންގުމުގައި ވާކަމުން، އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ޚިލާފުވެފައި ވާކަން؛ މިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2021/SC-A/54 ޤަޟިއްޔާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/HC-A/129 ޤަޟިއްޔާ ނިންމާފައި ވަނީ ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ، ހަސަން ސައީދުގެ ފަރާތުން 05 ނުކުތާ އެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައި ވެއެވެ. އެ ނުކުތާތަކަކީ، އޭގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ނުކުތާއަކާގުޅޭ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމި ގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

1. ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ، ހަސަން ސައީދު މެޑިކަލް ޕްރޮސެސް ސަރވިސްގެ ބޮޑުވެރިޔާ ޑިއުޓީ އަށް ހާޒިރުނުވާކަމަށް ދައްކާފައިވާން އިންކާރުކުރެވޭ ނުލާހިކު، ހަސަން ސައީދު ވަޒީފާ އިން ވަކިކުރުމުގައި ވަނީ މަދަނީ ޢަދުލުވެރިކަން ގެއްލޭ ގޮތަށް ކަމަށް ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައި ވީނަމަވެސް، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ 1 ވަނަ ނަންބަރާއި، މަދަނީ ޢަދުލުވެރިކަން ގެއްލުވާލައިފައި ވާކަން ވަޒީފާ ދޭފަރާތުން ސާބިތުކޮށްދީފައި ނުވާތީ ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިސްތިއުނާފީ މަރުޙަލާގައި ވެ. ހިއްސާކުރެވޭ ޑިވިޔޫ ފަންކްޝަނެއް ފަހަރެއްގައި ކޮމްޕެންސޭޝަން ދިނުމުގެ ގާތް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ރިޕޯޓް ވެ. އަދި ހަމަ މަސައްކަތު ޤަޟިއްޔާ އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ ނިންމާފައެވެ. މި ނިންމުމުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، ހަސަން ސައީދު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ދިނުމުގެ ސަބަބު ކަމުގައިވާ ހުށަހެޅުން ނުހުށަހަޅައި ޖެހުނީ ހުކުމުގައި މާލީ އަދަދެއް އެއް މި މަސައްކަތުގެ ކުރިން ބޮޑުކަމެއް ބިނާވެފައިވާ ނޫން ކަމަށާއި، ފުރުސަތުގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން ތަޙުޤީޤު ކުރެވުނު ކަންކަމުގެ ބަޔާންތަކެއް ތަރުތީބުން ބަޔާންކުރިއިރު ކުރެވުނު ކަމަކަށް، ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ވަޒީފާއާ ގުޅޭ ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޤާނޫނު ހިލާފު މުޢާމަލާތުގައި ޖިނާއީ ހުކުމަކާ ނުލާ ނުކުތާގެ ވަޒީފާގައި ދެމިހުރުމަށް، ހަސަން ސައީދު ކުރި އަމަލަކީ މައްސަލަ ކުރެވޭ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މަދަނީ ޢަދުލުވެރިކަން ގެއްލުވާލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

2. ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ، ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ސާބިތުކުރުމަށް ދައްކާފައިވާން އިސްތިއުނާފީ މަރުޙަލާގައި ހުކުމްކުރަން ނުކުރެ ކަމެއް، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމިއްލަ ނަޒަރު ވެ. ސިފައިން ދޭ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރެކްޓިސް ބިނާކޮށް ޤަޟިއްޔާ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކުގެ ދަށުން ބަލައި ގެންދެވޭނެ އެއްވެސް އުސޫލެއް ނުހިމެނޭ، އެ ހުއްދާ ދޫކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތުން ހަމަ ނިންމުމުގެ ނުތަނަ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ވަނީ ޤާނޫނާ އެއް ފަރާތަކަށް ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައި ވީނަމަވެސް، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނުކުތާގައި ބިނާވެގެން (އިސްތިޢުނާފީ) ވެ. އެއީ ކޮމްޕެންސޭޝަން ޤަޟިއްޔާ އާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ސަރކިއުލަރ ބޭނުންކޮށް ޕްރެކްޓިސް ބިނާވެ ވެ. އަދި ކުރިން ޤަޟިއްޔާ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ ނިންމާފައެވެ. މި ނިންމުމުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، 14 ފެބްރުއަރީ 2012 ގެ "ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން މަސައްކަތް ހިންގާ ގަވާއިދު" (DBMF/2012/70) އިން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ބޯޑުން ނިންމިކަން އެންގުމަށް ނޮޓިސް ދޫކުރެވުނު ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ބޯޑުން ނިންމާފައި ވާކަން ދަނޑުވަޅުމަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ހައިކޯޓުން އަދަދު ހުށަހަޅާފައި ވޭ، ހައިކޯޓުން ހުށަހެޅިގެން ކަނޑައަޅުއްވާ (DBMF/2012/93) ގެ މައްސަލަ ދިރާސާކުރަންޖެހޭ ކުރިން ނިންމުމަށް ބަޔާންކުރަން ބޭނުންވާ އަޅުވާފައިވާ ނުކުތާ ކަމަށާއި، އާދިއްލު ނަޒާހާ ވެ. ސިފައިން ދޭ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރެކްޓިސް ބިނާކޮށް ޤަޟިއްޔާ މަޢްލޫމާތު ކުރަން ޖެހުނު މަސައްކަތް އޮތުން ވެފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

3. ތިންވަނަ ނުކުތާއަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މުޙައްމަދު ޙަމީދު ވ. ދައުލަތް (މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް) ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލަށް ބަލާއިރު، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނީ ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން ކަމާއި، ބޯޑުން ނިންމުމަށްފަހު އެ ނިންމުމުން ރިވިއު ކުރުމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަށް ހުށަހަޅަން ކަމުގެ އިތުރުން މިނިސްޓަރަށް ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ، ބޯޑުގެ ނިންމުމާ ގުޅިގެން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވާއިރު، އެފަދަ ޙާލަތުގައި ނިންމުން ސާފުކޮށް އެނގެން އޮތްއިރު، ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ ކުށްތަކާއި، އެ ކުށްތަކުގެ އަދަބު ދިނުމުގެ ގަވާއިދުގެ 6 ވަނަ މާއްދާ އާއި އެ ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލާ ޚިލާފަށް މައްސަލަ ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މައްސަލަ ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން ޙަވާލުކުރެވި، އެ ނިންމުމުން ކަނޑައެޅުމުގެ މަރުޙަލާ ކުރިއަށްދާނީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް، މިނިސްޓަރ ޓަކައި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ޙަވާލުވެފައިވާ އިދާރީ ޝަކުވާތަކާއި ފާރިވެ ކުރުމުގެ ކަމަށާއި، އެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ނިންމުމުން ރިވިއުކުރުމުގެ މަރުޙަލާތަކުން ކޮށް ނިމިގެން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ނިންމުން ސާފުކޮށް އެނގޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން ކަމަށް ވާތީ، ވަޒީފާގެ ޓްރައިބިއުނަލުން އެ މައްސަލަ ބަލަން ޖެހޭނީ 13 އޮގަސްޓް 2012 ގައި އޮތް އަންގާފައިވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ކަމަށެވެ.

4. ހަތަރުވަނަ ނުކުތާއަކީ، ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައި ވަނީ ހުރިހާ ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވާ ކަމަށް ދޭހަވާ ލިޔެކިޔުން ނެތި، އެއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މުޙައްމަދު ފަހުމީ ޙަސަން ވ. ދައުލަތުގެ މަޤާމު ޤަޟިއްޔާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޞޫލާ ޚިލާފު ފިޔަވަޅު އެޅުން ވަނަކަމަށް އުޞޫލުތައް ހިފެހެއްޓުން ކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާގައިވާ ކަންކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ކުރިމަތީގައި އޮތް ބަހުސެއް ނޫންކަމުން، ކޯޓުތަކާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 16 ވަނަ މާއްދާގެ މަތިވެރި ދަށުން އެ ނުކުތާ ބަލައިގެން ރާ ކަނޑައަޅުއްވާފައި ނުވެއެވެ.

5. ފަސްވަނަ ނުކުތާއަކީ، ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ ކުށްތަކާއި، އެ ކުށްތަކަށް އަދަބު ދިނުމުގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ އެ ގަވާއިދުގެ 8 ވަނަ މާއްދާ ގައިވާ ތަޙްޤީޤު ރިޕޯޓަށް، އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްފަހު ކަމަށް ވާއިރު، އެގޮތަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމާ ނުލާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުން، ހައިކޯޓުން ނިންމާފައި ވަނީ އެ ގަވާއިދުގެ 8 ވަނަ މާއްދާ އާއި 9 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާއަކީވެސް ހައިކޯޓުގެ ކުރިމަތީގައި އޮތް ބަހުސެއް ނޫންކަމުން، ކޯޓުތަކާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 16 ވަނަ މާއްދާގެ މަތިވެރި ދަށުން އެ ނުކުތާ ބަލައިގެން ރާ ކަނޑައަޅުއްވާފައި ނުވެއެވެ.

އެހެންކަމުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/HC-A/129 ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ ފަދަ ޝަރުޢީ ނުވަތަ ޤާނޫނީ ސަބަބެއް ނުފެނުމުން، ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމްގެ ރައުޔަށް ފަނޑިޔާރު އާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު (ރިޔާސަތު) އަދި ފަނޑިޔާރު ޙުސްނުއްސުޢޫދު ތާއީދުކުރައްވައި، 06 ސެޕްޓެމްބަރު 2023 ގައި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ކަނޑައަޅައި ޙުކުމްކުރައްވައިފީއެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަނޑިޔާރުން ބިނާކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މަތީ ކޯޓުތަކުގެ ޤަޟިއްޔާތައް

1. އިސްތިއުނާފު ކުރެވޭ މައްސަލަ އެއްގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމް ނުވަތަ ނިންމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވި ކަމަށް ބެލެވޭ ސަބަބެއް އޮތުމަކީ ޝަރުޠު ކަމެކެވެ. ނުވަތަ އެ ނިންމުމަށް ވާސިލުވުމުގައި ޤާނޫނު ތަޠުބީޤު ކުރުމުގައި ނުވަތަ މާނަ ކުރުމުގައި، އެ ކޯޓަށް ކުށެއް ހިނގައި ވާނަމަ ނުވަތަ ނިންމުމުގެ ކުރިއަށް އިޖުރާއީ އައިބެއް ކުރިމަތިވެފައި ވާކަން ފެންނަން އޮންނަން ވާނެއެވެ.

2. މިއިން ކޮންމެ ކަމެއް ކުރިމަތިވި ނަމަވެސް، ޢާންމު ގޮތެއްގައި އެ ކަން ކޯޓުގެ ނިންމުމުން ފެންނަން އޮންނާނެ އެވެ. ނުވަތަ އެ ކަމަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށް ލިބިފައި އޮންނާނެ އެވެ. މިއީ ފާޠިމަތު ނަސީމާ ވ. މުޙައްމަދު ފަރުހާދު ވަޙީދު (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2014/SC-A/32 ޤަޟިއްޔާ) ފަދަ މައްސަލަތަކުގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރެވިދާނެ ހާލަތްތައް ތަފްސީލު ކުރަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނަޒަރުކޮށްފައިވާ ހަމައެވެ.

3. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ކުރިމަތީ ގައި އޮތް ބަހުސްއެއް ނޫން ކަންކަމާމެދު، ކޯޓުތަކާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 16 ވަނަ މާއްދާގެ ތަރަރައިގެ ތެރެއިން އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާ ބަލައިގަން ގޮތެއް ކަނޑައެޅިފައެއް ނުވެއެވެ.

4. ފަނޑިޔާރުންނަކީ، ހުވައެއް މަތީގައި ތިބެ، ޤާނޫނު ތަންފީޛުކަން އަމާނާތެއް ބަލަހައްޓާ ދުސްތޫރީ މުއައްސަސާއެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ ބަޔަކު ކަމަށް ވީތީ، ފަނޑިޔާރުންގެ ގަވާއިދުތަކާއި ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާ ޚިލާފުވުމުގައި ވާތީ ބަރާބަރުވާތާގައި ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ މިންގަނޑުތަކަކީ، ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރިޢާޔަތްކުރާ މިންވަރަށްވުރެ ފުރިހަމަ މިންގަނޑުތަކެއް ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވެއެވެ. (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-A/10 ޤަޟިއްޔާ (އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޢަލީ ނަޝީދު)، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/15 ޤަޟިއްޔާ (މުޙައްމަދު ފަރާޒް ވ. އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް)، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2012/SC-A/27 (އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޙުސައިން ރިޝްވާން ޝަފީޤާ) އަދި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/38 (އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީސް ވ.އަޙްމަދު ރަޝާދު).)

5. ފަނޑިޔާރަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ ހިނގަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/2008 (ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އާންމު ހަމަތަކާއި މިންގަނޑުތަކުގައި ނޫނެވެ. ފަނޑިޔާރުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ތަބާވާންޖެހޭ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނާއި އަދި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ އުސޫލުތަކުގެ މައްޗަށެވެ.

6. ފަނޑިޔާރުންގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ގަވާއިދުގެ 24 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފަނޑިޔާރަކު ޤާނޫނާ ނުވަތަ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އަމަލުކޮށްފިކަން ފަނޑިޔާރުންގެ ތަޙްޤީޤަކުން ސާބިތުވެއްޖެނަމަ ވޯޓު ބައްދަލުވުމުގައި ޙާޟިރުވެތިބި ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ މަޖޯރިޓީއަކުން، ފަނޑިޔާރަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެއެވެ. ގަވާއިދު ޚިލާފަށް އަމަލުކުރަމުންދާ ނުކުތާތަކުގައި ފަނޑިޔާރުންގެ އެންމެހައި ގަވާއިދުތަކާއި ކޯޑް އޮފް އެތިކްސް، ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓް އަދި އަމަލުކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއަތުތަކާއި އުސޫލުތައް ހިމެނެއެވެ.

7. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޙުސައިން ރިޝީފް ޒާހިރު (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2012/SC-A/27 ޤަޟިއްޔާ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލަށް ބަލާއިރު، ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ގަވާއިދުގެ 24 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން ފުލުހުން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ މައްސަލައެއް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ، ފުލުހުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮތް ކަމަށް ބޯޑަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ދިނުމަށްފަހު ބޯޑުން އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ތަޙްޤީޤެއް ކޮށްފައިވާތޯ ބެލުމަށްފަހު، އެކަން ސާބިތުވާ ކަމަށް ނިންމުމުން ބޯޑުން ބަރާބަރަށް ބަލައިގެން ބިނާވާ އެކަށީގެންވާ ހެއްކާއި ހުއްޖަތް ބޮޑުތަކުގެ ކަމުގައިވާނަމަ ޢިއްޒަތް ބަދަލެއް ނުގެނެވޭނެއެވެ.

8. ފުލުހުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައުޟޫޢީ ބަދުއަޚްލާޤީކަން ގާއިމުވުމުގައި ވީމާ ކަނޑައެޅުމުގައި ކިބައިގައިވާ ބަރަނުވެސް ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ގަވާއިދުގެ 24 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަވެފައިވާ ވާނަމަ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން މީގެކުރިން ނިންމާފައިވާ އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ.އަޙްމަދު ރަޝީދު (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/38 ޤަޟިއްޔާ) ބެލުމުން އެނގެއެވެ.

9. ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ގަވާއިދުގެ 24 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އަށް ބެލުމުން ފުލުހުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ، ފުލުހަކު ޚިދުމަތުގައި ނުވަތަ ގަވާއިދާ ޚިލާފު އަމަލެއް ކޮށްފިކަމަށް ފުލުހުންގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ސާބިތުވެއްޖެނަމަ، އެ އަމަލުގެ ސަބަބުން އެފަދަ ފިޔަވަޅު އަޅާ ވަޒީފާގައި ބަހައްޓާލަން އެކަން މުވައްޒަފުންނާ މުއައްސަސާގެ މަސްލަޙަތު ހިމާޔަތްކުރުމަށް އިޖުރާއަތު ކަށަވަރު ނުވަތަ ޖީބު އަބަދުވެސް ކަމެއް ކަމަށް ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ ކޮމިޓީގެ އަރިހު ކަނޑައެޅުނު ބޯޑުން ނުވަތަ ކޮމިޓީ އަށް ފެނިއްޖެނަމަ، މި ދެ ކަން ފުރިހަމަވެގެންނެވެ.

10. ފުލުހުންގެ ޤާނޫނުގެ 63 ވަނަ މާއްދާ ގައި ބުނާ ވަޒީފާއިން ފިލުވުމުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި، އެމީހަކާ ބަރާބަރުކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުން އަމިއްލައަށް ބަލިއަވެ އެ މީހަކާ ބަދަލުކޮށްފައިވާ ޑިއުޓީ އެއް ހުއްޓުވުމާއި ދުލުގެ ދިނުން، ނުވަތަ ހުއްދަ ނިޔަލާ 14 ދުވަސް ވަންދެން ވަޒީފާ އަށް ހާޒިރުނުވެ ހުރުން ހިފެހެއްޓެވެ.

11. ފުލުހުންނަކީ ނިޒާމީ އަދި، ހުކުމްތެރި ދައުލަތުގެ ސަލާމަތީ ސިފަ، މަޤާމުގައި ތިބެ ދިފާޢު ކުރާ މުއައްސަސާއެއް، ގައުމުގެ އަމާން އަމަން ރައްކާތެރިކޮށް ހިފެހެއްޓުމުގައި ފަރާތެއް ވާއިރު، މި މުއައްސަސާގެ ވަޒީފާގެ ފަރުވާތެރިކަމާއި ބެހޭ ކަންކަން ނިޒާމީ ގޮތުން އިޖުރާއަތު ކަށަވަރުކޮށް، އަމިއްލަ ފަރުދީ އަދި ނިޒާމީ ކަންކަން ބެލުމުގައި ފުލުހުން ގޮސް ވަކިކުރުން ސިވިލް މަސައްކަތް ޑިސިޕްލިނަރީ ކަންތައްތަކެވެ.

12. ނިޒާމީ ކަންތައް ކަމުގެ ބަލާގޮތް ދައުލަތުގެ ސިޔާސީ ފުލުހުންގެ މުވައްޒަފުން ކަމަށް ކަނޑައަޅާ ބަދަލުގެ ސަރަޙައްދު ސިފަވާ ނިޒާމެއް ދިރުވާ، އެ ފަސްގަނޑުގެ ނިޒާމީ ފިކުރު ސިޔާސަތު ހޯދައިދޭ މުއައްސަސާ ފިޔަވަޅު، ކުރި އަމަލަކީ މަޖުބޫރު ކަމެއް ކަމަށް ބެލޭ ނިޒާމް ދެމެހެއްޓުމަށް. އެހެން، ކަމެއް މަޖުބޫރުކުރުވުމަކީ ވަކި، އެކަން ހާސިލުވާނެ ހަމައެކަނި ގޮތް ފެންނަން ހުރިހާ ވަގުތެވެ.

13. ފުރުޞަތު ވަކީލުން ވަކާލާތުކުރުމުގައި އިޖުރާއީ ބަދަލުތަކާއި ގާއިމުވެފައި އޮތުން ދޭހަވާގޮތުން ވެއެވެ. އެ ބަދަލުތަކާއި ގާއިމުވެފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭނީ، އެބަޔަކީ ޤާނޫނުތަކާ އެއްގޮތަށް ވ. އަޕީލު ނަންބަރު 2017/SC-A/38 ގައިވާ ގޮތުން، އެންމެ ކުރިމަތިން ވަކީލުން ވަކާލާތުކުރުމުގެ ކުރިން ޤާނޫނާއި ނުވަތަ ގަވާއިދާއި ނުވަތަ ކޯޓު އުޞޫލު ކޯޓުގެ ނުވަތަ އިޖުރާއަތުތަކާއި ނުވަތަ އުޞޫލުތަކާއި ހިމެނުމުން ކަމަށް ފެންނަ ސަބަބުތަކަށް (އާދަޔާ ޚިލާފް ހާލަތްތަކުގައި ބެލެވޭގޮތް) އެ ފުރުޞަތު އެންމެގޮތުގައި، ބޭނުމުގެ ނުވަތަ ކޮމިޓީގެ ހުށަހެޅުމަށް ޖަވާބު ދިނުމަށް ދެ ފަރާތުގެ މަޤާމާއި ޖަވާބުދާރީ ބަޔާންކުރެވިފައި، ވަކީލުން ވަކި ހުށަހެޅުން ނުވަތަ އެ ދާއިރާގައި ކަނޑައަޅާ ހުރިހާ އަމުރުތަކެއް ނިންމުމުން ޢަމަލުކުރުމަށް އެ ފުރުޞަތު ދޭންޖެހޭ ގޮތުން ފާހަގަކުރަމެވެ.

14. ބޭނުން ނުވަތަ ކޯޓުން އެއް ނިންމާ ނިންމުމުގައި ބިނާކުރި ސަބަބުތައް އެނގެން ފިޔަވާ ގޮތަކަށް ބަޔާންކުރަން ވާނެއެވެ. އެ ނިންމުމުން ހަވާލާކުރަން ބަލާއިރު އެ ވިޔަނު ވީ ކޮންމެ ނުންގަނަވާ ނުވަތަ އެ ފުރުޤާއި ހަވާލާދީގެން އިޖުރާއީ ކުރިއަށް، އަމިޔަނު އެދޭ އެއްބަސް ކަމަށް އެކަން ވަރަށް ގޮތްތެރިކޮށް ފާހަގަ ކުރަމުން އެކަމާ ބެހޭ ހަވާލާ އެ ފުރުޞަތު ދޫކުރަން ޖެހެއެވެ.

15. ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަން ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުގެ ނިންމުން ކަނޑައަޅާފައި ތަންފީޒުކުރުން މެދުކަނޑާލަން ދުންނުވުމަށް އެދޭ ކަންކަމަކީ، ވަކީލުން ވަކާލާތުކުރަން ނިންމުމަށްފަހު، ފުރާ ތަންފީޒުކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި އެދިގެން އިދާރީ މަސައްކަތެކެވެ.

16. ވަކީލުން ވަކާލާތުކުރަން ބޭނުން ނިންމާފައި ވާކަން ދަފްތަރުކުރުމުގެ ޑިސަ ހުށަހަޅާފައި ކޮޕީއެއް ދަރު ހުށަހަޅާއިރު ވާނަމަ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް އަރުވަން ހުށަހެޅުން ފިޔަވަޅުގެ މުއްދަތަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމާއި ނުކުރުމުގެ ސަބަބުން، އެއް ފިޔަވަޅުކަމަށް ދިނުން ފިޔަވަޅު ދެމުން އޮތް ބަޔަކަށް ބަދަލުވެ ނުދެއެވެ. އެގޮތަށް ހައިކޯޓުގައި، އާދިލަށް ނަގާ ވ. ސުޕްރީމް ކޯޓް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-A/20 ޤަޟިއްޔާ) ގައިވާ އަދި ހުކުމް ބަޔާނުގައިވާ ބޭރު އުސޫލުތައް ތަޢާރުފްކޮށްދިނުމަށް ކުރަން ޖެހިދާނެ ޤާނޫނީ ބަހުސެއް އުފެދިފައި ނުވެއެވެ.

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާތައް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނޮލްސްބިޖް ލިމިޓެޑް (އޮސްޓްރޭލިއާ) ވ. އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން ޤަޟިއްޔާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2012/SC-A/21 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ނޮލްސްބިޖް ލިމިޓެޑް (އޮސްޓްރޭލިއާ) އާއި އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (މި ޤަޟިއްޔާއަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، ހައިކޯޓާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތްތަކުންނެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ނިންމުންތައް ނިންމަންވާނީ، މި ޤަޟިއްޔާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދުސްތޫރީއްޔަތު ކަމާއި (constitutionality) އަދި މަޝްރޫޢިއްޔަތު (legality) ގެ އުސޫލުތަކަށް އެއްގޮތަށެވެ. (އެ އުސޫލުތަކަށް [2023] SC 37 ގައި ތަފްޞީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި ހުރެއެވެ.)

މޫސާ ނަސީރު ވ. މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2014/SC-A/41 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މޫސާ ނަސީރު އާއި މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މި ޤަޟިއްޔާއަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމުގައެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ދަށު ކޯޓުގައި ފާހަގަކޮށް ވާހަކަ ދެއްކުމަށް ފުރުޞަތު ލިބި، ދަށު ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައި ނުވާ ނުކުތާތަކެއް އިސްތިއުނާފީ މަރުޙަލާގައި ނުބެލޭނެ ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވެސް ތާއީދުކޮށްފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިސްމާއީލް މަސްއޫދު ވ. ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2014/SC-A/27 ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިސްމާއީލް މަސްއޫދު އާއި ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް (މި ޤަޟިއްޔާއަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުންނެވެ.)

ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނާ ގޮތުގައި، މައުޟޫޢީ ޢަދުލުވެރިކަން ގާއިމްކޮށްފައިވާކަން ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ސާބިތުކޮށްދޭންޖެހޭ ކަމަށް މި ޤަޟިއްޔާއިން ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ.އަޙްމަދު ރަޝާދު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/38 ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި އަޙްމަދު ރަޝާދު (މި ޤަޟިއްޔާއަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުންނާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުންވެސް ހަވާލާދީފައިވެއެވެ.)

ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ފުލުހަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައުޟޫޢީ ޢަދުލުވެރިކަން ގާއިމުވެފައިވާތޯ ކަނޑައެޅުމުގައި ކޯޓުތަކުން ބަލަންވާނީ ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ގަވާއިދުގެ 24 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަވެފައިވޭތޯއެވެ.

2. ފުލުހަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ގާއިމުވެފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭނީ، އެންމެ ކުޑަމިނުން ޚިލާފުވެއްޖެ ކަމަށް ފެންނަ ސަބަބުތައް (ޗާޖު ޝީޓު ނުވަތަ ޝޯކޯޒް ނޯޓިސްތަކުން) އެ ފުލުހަކަށް އެންގުމާއި، ބޭގެ ނުވަތަ ކޯޓުގެ ކުރިމައްޗަށް ހާޒިރުވެ ތުހުމަތާ ބެހޭގޮތުން ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުމާއި، ނިންމި ނިންމުން ލިޔުމަކުން އެ ފުލުހަކަށް ހަވާލުކުރުން ފުރިހަމަ ވެގެންނެވެ.

3. ފުލުހުންގެ ގަވާއިދު ތަކާއި ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާއި ޚިލާފުވެއްޖެތޯ ބެލުމުގައި ބަދުއަޚުލާޤީ ޢަމަލުތަކާ ސާބިތުކުރުމުގެ މިންގަނޑު، ވަޒީފާއާބެހޭ އެންމެ ފުރިހަމަ ދަރަޖައިން އިޖުރާއަތުތަކާ މިންގަނޑުތަކަށް ފުރިހަމަވާންޖެހޭކަމެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އާމިނަތު ނާޒްލީ ވ. ސީގާޑް ދަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-A/20 ފައިސަލާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އާމިނަތު ނާޒްލީ އާއި ސީގާޑް ދަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (މި ފައިސަލާއަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުންނެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އިސްތިއުނާފީ މަރުޙަލާގައި ހުށަހަޅާ އައު ހެކި ބަލައިގަތުމާ ގުޅޭ އުސޫލުތައް މި ފައިސަލާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. (އެ އުސޫލުތައް [2023] SC 37 ގައި ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)
2. ދަށު ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ގިނަ ހެކިތަކުން އެނގެން އޮތް ބަލައިގަތުން އަދި ލިޔުމަކުން ބަދަލެއް ނާންނަ ހާލަތުގައި، މި ފައިސަލާ ތަތުބީޤު ކުރަން ޖެހިގެން [illegible] ބަހުސެއް ނުހުށަހެޅުނު ކަމަށް [2023] SC 37 ގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ [illegible] [illegible] ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. އަންޖަލީން [illegible]

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/44 ފައިސަލާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: [illegible] [illegible] ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި އަންޖަލީން [illegible] (މި ފައިސަލާއަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުންނެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައްސޫލީ އަދުލުވެރި ކަމާއި އިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަން ޒާމިނުކުރުމާ ގުޅޭ އުސޫލު މި ފައިސަލާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. (އެ އުސޫލު [2023] SC 37 ގައި ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މުޙައްމަދު ޙަމީދު ވ. ދައުލަތު (މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް) ޤަޟިއްޔާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/SC-A/55 ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މުޙައްމަދު ޙަމީދު އާއި ދައުލަތު (މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް) (މި ޤަޟިއްޔާއަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުންނެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނާ ގޮތުގައި، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެއްވީ ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން ކަމާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ނިންމުމެއް ބޯޑުން ނިންމުމަށްފަހު، އެފަދަ ނިންމުމެއް ތަންފީޒު ކުރުމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަށް ފެންނަ ކަމުގެ ލިޔުމެއް މިނިސްޓަރަށް ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ ބެލެވޭނީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.
2. މި ޤަޟިއްޔާ އަށް ފަހު، ފުލުހަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމު އިޖުރާއަތުތައް ބަޔާންކޮށްދީފައިވާ ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައި ވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މުޙައްމަދު ފަހުމީ ހަސަން ވ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2012/SC-C/35 ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މުޙައްމަދު ފަހުމީ ހަސަން އާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް (މި ޤަޟިއްޔާއަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުންނެވެ. އެ ނުކުތާ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލައިގެންފައެއް ނުވެއެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނާ ގޮތުގައި، މި ޤަޟިއްޔާގައި އެއް ކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން ދެ ފިޔަވަޅެއް އެޅުން މަނާކުރާ އުސޫލު ބައްޓަންކޮށްފައެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ އޮޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ހުސައިން ރިޝީފް މާޒާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2012/SC-A/27 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އޮޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި ހުސައިން ރިޝީފް މާޒާ

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ގަވާއިދުގެ 24 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން ފުލުހަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ މައްސަލައެއް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮތް ކަމަށް އެ ބޯޑަށް ގަބޫލުކުރެވުނު ސަބަބު މަލުގެ ބަޔާނެއް ދޭންގަޅުމަށް އެ ބޯޑުން އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ތަޙުޤީޤެއް ކޮށްފައިވާތޯ ބަލަން ޖެހެއެވެ؛
2. އަދި އެ ބޯޑަށް އެކަން ސާބިތުވާ ކަމަށް ނިންމުމަށް ބޯޑަށް ބުރަވެވުނު ބުރަވެވުން ބިނާވާ އެކަށޭނަ ހެކިއެއް އެ ބޯޑުގެ ކުރިމަތީގައި އެ ވަގުތު އޮތްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ބަލަން ޖެހެއެވެ؛ މިއެވެ.
3. ފުލުހުންގެ ގަވާއިދުތަކާއި ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާއި ޚިދުމަތުގައި ވާޖިބު ބެލުމުގައި ރިޢާޔަތްކުރާ ސާބިތުވެރިކަމާ މިންގަނޑުގެ، ވަޒީފާއާބެހޭ އާންމު ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރިޢާޔަތްކުރާ މިންގަނޑާއި ތަފާތުވާނެކަމެވެ.

އޮޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަލީ ނަޝީދު

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-A/10 ޤަޟިއްޔާ (އޮޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަލީ ނަޝީދު) ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އޮޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި އަލީ ނަޝީދު

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ފުލުހުންގެ ގަވާއިދުތަކާއި ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާއި ޚިދުމަތުގައި ވާޖިބު ބެލުމުގައި ރިޢާޔަތްކުރާ ސާބިތުވެރިކަމާ މިންގަނޑުގެ، ވަޒީފާއާބެހޭ އާންމު ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރިޢާޔަތްކުރާ މިންގަނޑާއި ތަފާތުވާނެކަމެވެ.

މުޙައްމަދު ފަޔާޟް ވ. އުޟަރީ ޤާސިމްގެ އަޕީލް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/15 ގަޟިއްޔާ (މުޙައްމަދު ފަޔާޟް ވ. އުޟަރީ ޤާސިމްގެ އަޕީލް)

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މުޙައްމަދު ފަޔާޟް އާއި އުޟަރީ ޤާސިމްގެ އަޕީލް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ފުލުހުންގެ ގަވާއިދުތަކާއި ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާއި ހިލާފުވެފައިވާ ފޮޓޯ ކުރުމުގައި ހިއްސާކޮށްފައިވާ ސާބިތުކޮށްދޭ ކުރުމުގެ މިންގަނޑު، ވަޒީފާއާބެހޭ އާންމު ފަރާތްތަކުގެ ދަރުން ހިއްސާކުރުމަށް މިންގަނޑުތަކާ ޚިލާފުވާނެއެވެ.

ފާޠިމަތު މަނިކު ވ. މަރްޔަމް ފަރުހާދާ ވަޙީދު

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2014/SC-A/32 ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ފާޠިމަތު މަނިކު އާއި މަރްޔަމް ފަރުހާދާ ވަޙީދު

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރެވިދާނެ ހާލަތްތައް ބަޔާންކޮށް ތަފްސީލު ކުރަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނަގައިއުޅެމުންދާ ހަމަ ފާހަގަ ކުރެވޭ މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި މި މައްސަލަ ހިމެނެއެވެ.

2. އެ ހަމައެކީ، އިސްތިއުނާފު ކުރެވޭ މައްސަލަ އެއްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމް ނުވަތަ ނިންމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވި ކަމަށް ބެލެވޭ ސަބަބެއް އޮތުމާއި، ނުވަތަ ޤާނޫނު ތަޠްބީޤު ކުރުމުގައި ނުވަތަ މާނަ ކުރުމުގައި ކުށެއް ހިނގައިފައިވުމާއި، ނުވަތަ ނިންމުމުގެ ކުރިން އިޖުރާއީ އައިބެއް ކުރިމަތިވެފައި ވުމެވެ. އަދި އެހެންމެ ގޮތްތަކުގައި އެ ކަން ކޯޓުގެ ނިންމުމަށް ބަދަލު ގެނައުން ލާޒިމް ވާނެއެވެ. ނުވަތަ އެ ކަމަކާ ބެހޭ ގޮތުން ފާހަގަކުރަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދުސްތޫރީ ފަރާތްތަކަށް ހިއްސާކުރުމަށް ފުރުޞަތު ދޭންޖެހޭނެއެވެ.

ހުސައިން އަލީ ވ. މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

[2021] SC 01 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ހުސައިން އަލީ އާއި މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

ކަނޑައަޅާފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤަޟާއީގެ ނިޒާމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރުވިދާނެ ހާލަތްތައް ތަފުސީލު ކުރަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނަގަހައްޓަވަމުންދާ ހަމަ ފާހަގަ ކުރެވޭ މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި މި މައްސަލަ ހިމެނެއެވެ.

2. އެ ހަމައަށް، އިސްތިއުނާފު ކުރެވޭ މައްސަލަ އެއްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމުގެ ނިޒާމު ނިސްބަތުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ކަމަށް ބެލެވޭ ސަބަބުތައް އޮތުމާއި، ނުވަތަ ޤާނޫނު ތަޠުބީޤު ކުރުމުގައި ނުވަތަ މާނަ ކުރުމުގައި ކުށެއް ހިނގައި ވުމާއި، ނުވަތަ ނިންމުމުގެ ކުރިއަށް އިޖުރާއީ އަނިޔާއެއް ކުރިމަތިވެފައި ވުމެވެ. އަދި އާންމު ޒަރޫރަތުގައި އެ ކަން ކޯޓުގެ ނިންމުމުން ފެންނަން ހުންނަން އެވެ. ނުވަތަ އެ ކަމަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފިޤުހީ ޤަވާޢިދުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ހުންނަން އެވެ.

އަސްދުޓް އައިލެންޑް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. ޓޯރިން ބޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

[2021] SC 05 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އަސްދުޓް އައިލެންޑް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި ޓޯރިން ބޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤަޟާއީގެ ނިޒާމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރުވިދާނެ ހާލަތްތައް ތަފުސީލު ކުރަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނަގަހައްޓަވަމުންދާ ހަމަ ފާހަގަ ކުރެވޭ މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި މި މައްސަލަ ހިމެނެއެވެ.

2. އެ ހަމައަށް، އިސްތިއުނާފު ކުރެވޭ މައްސަލަ އެއްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމުގެ ނިޒާމު ނިސްބަތުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ކަމަށް ބެލެވޭ ސަބަބުތައް އޮތުމާއި، ނުވަތަ ޤާނޫނު ތަޠުބީޤު ކުރުމުގައި ނުވަތަ މާނަ ކުރުމުގައި ކުށެއް ހިނގައި ވުމާއި، ނުވަތަ ނިންމުމުގެ ކުރިއަށް އިޖުރާއީ އަނިޔާއެއް ކުރިމަތިވެފައި ވުމެވެ. އަދި އާންމު ޒަރޫރަތުގައި އެ ކަން ކޯޓުގެ ނިންމުމުން ފެންނަން ހުންނަން އެވެ. ނުވަތަ އެ ކަމަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފިޤުހީ ޤަވާޢިދުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ހުންނަން އެވެ.

އިބްރާހީމް ޢަބްދުއްލަތީފް ވ. [illegible] ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

[2021] SC 18 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިބްރާހީމް ޢަބްދުއްލަތީފް އާއި [illegible] ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރެވިދާނެ ހާލަތްތައް ތަފުސީލު ކުރަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލަހައްޓަމުންދާ [illegible] ފާހަގަކުރެވޭ މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި މި މައްސަލަ ހިމެނެއެވެ.

2. އެ ކަމަކީ، އިސްތިއުނާފު ކުރެވޭ މައްސަލައެއްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމް ނުވަތަ ނިންމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވި ކަމަށް ބުނެވޭ ސަބަބެއް އޮތުމާއި، ނުވަތަ ޤާނޫނު ތަފްސީރު ކުރުމުގައި ނުވަތަ މާނަ ކުރުމުގައި ކުށެއް ހިނގައިވުމާއި، ނުވަތަ ނިންމުމުގެ ކުރިއަށް އިޖުރާއީ [illegible] ކުރިމަތިވެފައި ވުމެވެ. އަދި ޢާންމު ގޮތެއްގައި އެ ކަން ކޯޓުގެ ނިންމުމުން ފެންނަން އޮންނާނެ އެވެ. ނުވަތަ އެ ކަމަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު ފަރާތްތަކަށް ލިބިފައި އޮންނާނެ އެވެ.

މުޙައްމަދު ނަޝާދު ވ. [illegible] [illegible] ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

[2021] SC 59 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މުޙައްމަދު ނަޝާދު އާއި [illegible] [illegible] ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރެވިދާނެ ހާލަތްތައް ތަފުސީލު ކުރަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލަހައްޓަމުންދާ [illegible] ފާހަގަކުރެވޭ މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި މި މައްސަލަ ހިމެނެއެވެ.

2. އެ ކަމަކީ، އިސްތިއުނާފު ކުރެވޭ މައްސަލައެއްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމް ނުވަތަ ނިންމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވި ކަމަށް ބުނެވޭ ސަބަބެއް އޮތުމާއި، ނުވަތަ ޤާނޫނު ތަފްސީރު ކުރުމުގައި ނުވަތަ މާނަ ކުރުމުގައި ކުށެއް ހިނގައިވުމާއި، ނުވަތަ ނިންމުމުގެ ކުރިއަށް އިޖުރާއީ [illegible] ކުރިމަތިވެފައި ވުމެވެ. އަދި ޢާންމު ގޮތެއްގައި އެ ކަން ކޯޓުގެ ނިންމުމުން ފެންނަން އޮންނާނެ އެވެ. ނުވަތަ އެ ކަމަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު ފަރާތްތަކަށް ލިބިފައި އޮންނާނެ އެވެ.

ކަޖޫރުﷲ ރޫސްތުމް ވ. މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް

[2021] SC 75 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ކަޖޫރުﷲ ރޫސްތުމް އާއި މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރެވިދާނެ ހާލަތްތައް ތަފުސީލު ކުރަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނަގަހައްޓަމުންދާ ހަމަ ފާހަގަ ކުރެވޭ މައްސަލަތަކުގެ ތަރުތީބުގައި މި މައްސަލަ ހިމެނުނެވެ.
2. އެ ހަމައަކީ، އިސްތިއުނާފު ކުރެވޭ މައްސަލަ އެއްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމް ނުވަތަ ނިންމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވި ކަމަށް ބެލެވޭ ސަބަބެއް އޮތުމާއި، ނުވަތަ ޤާނޫނު ތަފްސީރު ކުރުމުގައި ނުވަތަ މާނަ ކުރުމުގައި ކުށެއް ހިނގައި ވުމާއި، ނުވަތަ ނިންމުމުގެ ކުރިއަށް އިޖުރާއީ އަދިބައެއް ކުރިމަތިވެފައި ވުމެވެ. އަދި އާންމު ގޮތެއްގައި އެ ކަން ކޯޓުގެ ނިންމުމުން ފެންނަން އޮންނާނެ އެވެ. ނުވަތަ އެ ކަމަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު ފަރާތްތަކަށް ދެވިފައި އޮންނާނެ އެވެ.

ސަން ޓްރެވަލްސް އެންޑް ޓުއަރޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. ހިލްޓަން އިންޓަރނޭޝަނަލް މެނޭޖް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

[2021] SC 77 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ސަން ޓްރެވަލްސް އެންޑް ޓުއަރޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި ހިލްޓަން އިންޓަރނޭޝަނަލް މެނޭޖް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރެވިދާނެ ހާލަތްތައް ތަފުސީލު ކުރަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނަގަހައްޓަމުންދާ ހަމަ ފާހަގަ ކުރެވޭ މައްސަލަތަކުގެ ތަރުތީބުގައި މި މައްސަލަ ހިމެނުނެވެ.
2. އެ ހަމައަކީ، އިސްތިއުނާފު ކުރެވޭ މައްސަލަ އެއްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމް ނުވަތަ ނިންމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވި ކަމަށް ބެލެވޭ ސަބަބެއް އޮތުމާއި، ނުވަތަ ޤާނޫނު ތަފްސީރު ކުރުމުގައި ނުވަތަ މާނަ ކުރުމުގައި ކުށެއް ހިނގައި ވުމާއި، ނުވަތަ ނިންމުމުގެ ކުރިއަށް އިޖުރާއީ އަދިބައެއް ކުރިމަތިވެފައި ވުމެވެ. އަދި އާންމު ގޮތެއްގައި އެ ކަން ކޯޓުގެ ނިންމުމުން ފެންނަން އޮންނާނެ އެވެ. ނުވަތަ އެ ކަމަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު ފަރާތްތަކަށް ދެވިފައި އޮންނާނެ އެވެ.